

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE

Registro generale n. 221 del 25/10/2023

OGGETTO: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

Rif. Fasc. Vig. 09/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 9°

Richiamato il Decreto Sindacale n. 20 del 29 giugno 2023, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore 9 “Pianificazione e assetto del territorio, Urbanistica, Edilizia Privata, Sportello Unico per l’Edilizia, Catasto Comunale, Cave e Torbiere, Autorizzazioni Paesaggistiche”, con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Premesso che:

- il soggetto, le cui generalità sono riportate al punto 1 dell’Allegato A alla presente ordinanza, allegato del quale si omette la pubblicazione, per motivi di tutela dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., e del GDPR Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (giusta Direttiva comunale Prot. n. 12934 del 12/04/2021), in data 04/04/2023 con Prot. n. 14365 ha presentato al Comune di Tarquinia un esposto, con il quale è stato reso noto del contenzioso civile pendente innanzi il Tribunale Civile di Civitavecchia, giusto procedimento RGN 851/2021, relativo alla divisione giudiziaria dell’immobile sotto indicato;

- Con lo stesso esposto è stata denunciata la realizzazione delle seguenti opere abusive, accertate dal soggetto indicato al punto 4) dell’Allegato A, n.q. di CTU Esperto del Tribunale medesimo:

“esistenza al PT di un locale tecnico (vano caldaia), non rappresentato nella pianta catastale (allora unica documentazione di cui l’esperto era già entrato in possesso ai fini accertativi) esterno in aderenza al fabbricato, ubicato sotto il portico di ingresso principale (vano a cui non era stato possibile accedere per mancanza delle chiavi)...

...L’esistenza al P1 di ulteriori due camere, non rappresentate nella pianta catastale (allora unica documentazione di cui l’esperto era già entrato in possesso ai fini accertativi) di fatto ricavate nella superficie di sottotetto a falde inclinate ivi esistente, originariamente rappresentata come non accessibile, mediante alcune opere murarie interessanti sia pareti divisorie interne (con demolizione parziale per apertura vani porta di ingresso in un caso e demolizione totale di parete nell’altro) sia muri perimetrali (aperture di n. 2 portefinestre quali affacci delle n. 2 camere sui n. 2 terrazzi esistenti)”

presso: **Tarquinia - via degli Alvethna – loc. Pian di Spille, Marina Velka**

su immobile distinto in Catasto Fabbricati: **al Foglio 130 particella 27, sub 2**, la cui costruzione risulta autorizzata con licenza di costruzione n. 2084/1974 e successiva variante n. 2084 del 28.05.1980;

Dato atto che successivamente all’esposto, personale del Corpo di Polizia Locale comunale si è recato in data 31.07.2023 presso l’immobile di che trattasi, rilevando quanto di seguito indicato, così come testualmente estratto dal relativo verbale di sopralluogo prot. 34384 del 17.08.2023:

- **Esistenza al P.T. di un locale tecnico:** non è stato possibile accedere al locale tecnico in quanto chiuso, ma è stato accertato che esternamente è dotato di una porta con dimensioni mt. 0.70x1.74 circa, il piccolo vano dall’esterno misura circa mt. 1.27x1.39 (Foto n. 1)
- **Esistenza al piano 1 di n. 2 camerette,** una cameretta -contrassegnata con la **lettera B** nella planimetria dell’immobile, avente le dimensioni di mt. 3.0x2.90 circa, con falda inclinata avente altezza di mt. 2.75 al massimo e al minimo di mt. 1.10 circa, la stessa è dotata di porta finestra di mt. 0.78x1.77 in alluminio marrone, comunicante con un balconcino accessibile da un’altra stanza, nella cameretta è presente una porta in legno delle dimensioni di mt. 0.75x2.10 mt. circa (Foto n. 2).

La cameretta contrassegnata con la **lettera A** è un ampliamento del locale guardaroba e le dimensioni sono di mt. 2.95x2.90 circa, anche questa cameretta avente copertura con falda inclinata con altezza massima di mt. 2.72 e minima mt. 1.07 circa, è presente inoltre una porta finestra sempre in alluminio con dimensioni di mt. 0.78x1.77 circa (Foto n. 3)

- All'esterno dell'immobile, nella corte è presente un **manufatto in legno** avente le dimensioni di mt. 2.00x2.00 circa, con copertura a falde inclinate avente altezza al colmo di mt. 2.20 circa, il manufatto è dotato di una porta centrale misurante mt. 0.90x1.95 circa (Foto n. 4)
- In corrispondenza dei due portici sono presenti **estensioni della pavimentazione** riportanti le seguenti misure, aderenza 1° portico mt. 2.65x5.40 circa, al 2° portico mt. 4,45x5,70 ed un'ulteriore pavimentazione vicino al manufatto in legno avente le dimensioni di mt. 3,30x3,15 (Foto n. 5)

Rilevato che l'area su cui è stato realizzato l'abuso è gravata da Vincolo Paesaggistico imposto con atto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 134, c. 1 lett. a) e 136, lett. c) e d) del D. Lgs. 42/2004, di cui al D.M. del 09.07.1970;

Considerato che

- la trasformazione del sottotetto da 'inaccessibile' ad 'accessibile' mediante la realizzazione di porte d'accesso per renderlo funzionalmente praticabile, la creazione di ambienti interni con destinazioni d'uso 'camera' e la realizzazione di nuove finestrate, costituisce un incremento della volumetria dell'immobile, costituendo aumento della superficie residenziale;
- tale aumento di cubatura e/o di superficie costituisce "variazione essenziale" ed in applicazione dell'art. 17 comma 4 L.R. 15/2008, trattandosi di immobile sottoposto a vincolo paesistico, riconduce l'immobile alla condizione di **"totale difformità dal titolo abilitativo"**.

Visti

la Legge 17/08/1942 n.1150 e ss.mm.ii.;
la Legge 28/01/1977 n.10 e ss.mm.ii.;
la Legge 28/02/1985 n.47 e ss.mm.ii.;
la Legge 07/08/1990 n.241 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 06/06/2001 n.380 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 22/01/2004 n.42 e ss.mm.ii.;
la L.R. 11/08/2008 n.15 e ss.mm.ii.;
il P.R.G. (D.G.R. n. 3865/1975) e il R.E.C. vigenti in questo Comune;

Accertato che ricorrono, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del D.P.R. n.380/01 e ss.mm.ii. nonché degli artt.15 e 26 della L.R. n.15/08 e ss.mm.ii., gli estremi e le condizioni per disporre la demolizione degli interventi edilizi sopra riportati, nonché la riduzione in pristino dello stato dei luoghi in conformità a quanto autorizzato con Licenza Edilizia n. 2084 del 1974 e successiva variante n. 2084/bis del 28.05.1980;

Dato atto che, nel caso in esame, trova quindi applicazione l'art. 31, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, che testualmente recita: "Il Direttore o il Responsabile del competente Ufficio comunale, accertata l'esecuzione di opere in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'art. 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione".

ORDINA

senza pregiudizio delle sanzioni penali, ai soggetti indicati ai punti 1), 2) e 3) dell'Allegato A in qualità di proprietari dell'immobile, la demolizione e/o il ripristino delle opere abusivamente realizzate consistenti in:

- **Locale tecnico** misurante circa mt. 1.27x1.39 esternamente dotato di una porta con dimensioni di mt. 0.70x1.74 circa;
- **Cameretta** avente le dimensioni di mt. 3.0x2.90 circa, con falda inclinata avente altezza di mt. 2.75 al massimo e al minimo di mt. 1.10 circa, dotata di porta finestra di mt. 0.78x1.77 in alluminio marrone, comunicante con un balconcino accessibile da un'altra stanza, e dotata di porta in legno delle dimensioni di mt. 0.75x2.10 mt. circa;
- **Cameretta**, derivante dall'ampliamento del locale guardaroba, delle dimensioni di mt. 2.95x2.90 circa, avente copertura con falda inclinata con altezza massima di mt. 2.72 e minima mt. 1.07 circa, dotata di porta finestra in alluminio con dimensioni di mt. 0.78x1.77 circa;
- **Manufatto in legno** avente le dimensioni di mt. 2.00x2.00 circa, con copertura a falde inclinate avente altezza al colmo di mt. 2.20 circa, dotato di porta centrale misurante mt. 0.90x1.95 circa
- **Ampliamenti della pavimentazione** riportanti le seguenti misure, aderenza 1° portico mt. 2.65x5.40 circa, al 2° portico mt. 4,45x5,70 ed ulteriore pavimentazione nei pressi del manufatto in legno avente le dimensioni di mt.

ovvero la riduzione in pristino dei luoghi in conformità alla Licenza di Costruire n. 2084bis/1980 sul fabbricato censito in Catasto Fabbricati del Comune di Tarquinia al Fg. 128 p.la 27, sub 2, nonché la demolizione delle altre opere eventualmente nel frattempo ivi abusivamente realizzate, **entro 90 (novanta) giorni** dalla notifica del presente provvedimento.

Se i destinatari del presente atto non provvederanno alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi (ovvero demolizione) nel termine di 90 (novanta) giorni dall'ingiunzione del presente provvedimento, si procederà alla acquisizione gratuita al patrimonio pubblico del bene e dell'area di sedime, nonché relativa area accessoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 3 del D.P.R. n.380/01 e ss.mm.ii..

L'accertamento dell'inottemperanza al presente provvedimento comporterà, altresì, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di 20.000,00 euro, ricorrendo nel caso di specie le condizioni di cui all'art.31 comma 4-bis 2° capoverso del D.P.R. n.380/01 e ss.mm.ii..

L'accertamento dell'inottemperanza alla presente ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nel termine di cui sopra, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione in possesso.

Qualora le opere suddette fossero sottoposte a sequestro penale, per poter procedere direttamente alla loro demolizione nei termini prescritti, il trasgressore medesimo dovrà fare immediata istanza di dissequestro al Tribunale di Civitavecchia, dandone contestualmente comunicazione a questo Comune.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di effettuare la necessaria sorveglianza sul rispetto degli obblighi in questione.

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga notificato ai soggetti indicati ai punto 1), 2) e 3) dell'Allegato A.

Oltre ai soggetti suindicati,

venga inviata copia al seguente ufficio del Comune di Tarquinia, per quanto di competenza:

- *al Comando di Polizia Locale – Ufficio 4° Polizia Giudiziaria – SEDE.*

Venga inviata copia altresì ai soggetti sottoindicati, per quanto di rispettiva competenza:

- Procura della Repubblica di Civitavecchia prot.procura.civitavecchia@giustiziacert.it

- Regione Lazio – Direzione Territorio ed Urb. vigilanza.contrasto.abusivismo@regione.lazio.legalmail.it

- Ministero della Cultura sr-laz@pec.cultura.gov.it

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it

AVVERTE

che, avverso il presente provvedimento, a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può essere proposto ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. del LAZIO entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica;
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.

Ogni ulteriore informazione al riguardo potrà essere richiesta al Responsabile del Procedimento, Responsabile del Settore 9°, Arch. Pino Cruciani, al quale gli interessati potranno rivolgersi tramite contatto telefonico al n. 0766/849215 ed al seguente indirizzo PEC: pec@pec.comune.tarquinia.vt.it.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio On-line per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CRUCIANI PINO in data 25/10/2023 Il Responsabile

Settore 9 - Pianificazione ed Assetto del Terr., Edilizia Privata, SUE, Autorizz.Paesagg.

Pino Cruciani